



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

התובעת:

דהן אורנה
באמצעות ב"כ עו"ד דיין יוסף
דרך עכו 47, קריית מוצקין

-נגד-

הנתבעים:

1. יוסקוביץ יחזקאל
 2. יוסקוביץ סילביה
- חפץ חיים 11, קריית אתא

פסק דין

עניינו של פסק הדין בשתי שאלות: האם גדר הנתבעים פולשת לשטחה של התובעת, והאם שוחת ביוב הנמצאת בשטחה של התובעת הועתקה לשם על ידי הנתבעים.

הצדדים, הבית המשותף וההליכים בתיק

1. מדובר בבית משותף הידוע כגוש 11049 חלקה 47 הנמצא ברחוב חפץ חיים 11, קריית אתא (להלן – **הבית המשותף או הבית**).

2. הבית בנוי משני מבנים; לענייננו רלבנטי מבנה I הכולל שני אגפים: אגף מס' 1 כולל 7 דירות, בהן דירתם של הזוג יוסקוביץ (להלן – **הנתבעים**) הרשומה כתת חלקה 4; אגף מס' 2 הוא בן דירה אחת, שבבעלותה של אורנה דהן (להלן – **התובעת**), הרשומה כתת חלקה 8.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. בהתאם למסמכי הבית המשותף, לכל אחת מדיירות הצדדים הוצמדו חלקים מהרכוש המשותף. לענייננו רלבנטית הצמדת קרקע של התובעת המסומנת בתשריט הבית המשותף באות **בד'** וצבעה אפור; והצמדת קרקע של הנתבעים המסומנת באות **לו'**, שצבעה בתשריט צהוב (להלן – **ההצמדות**). לשתי ההצמדות גבול משותף.

4. בכתב התביעה טענה התובעת כי גדר שהקימו הנתבעים לאורך הצמדה לו' של דירתם פולשת לתוך שטח הצמדה כד' שבבעלותה. נוסף לכך טענה התובעת, שהנתבעים העתיקו שוחת ביוב משטחם לשטחה; מנגד טענו הנתבעים בכתב הגנתם כי מהמועד שבו רכשו את דירתם מהקבלן ועד היום, לא עשו כל שינוי במבנה או בגבולותיו, לרבות בגדר ובשוחת הביוב כנטען.

5. בתאריך 05.12.22 התקיים דיון קדם משפט, שבסופו ניתן תוקף של החלטה להסכמות הבאות:

- א. הנתבעים לא יתנגדו לכך ששני העמודים האדומים שנמצאים בחלק הציבורי יהיו ניתנים לשליפה, ככל שהתובעת תקבל לכך הסכמות ממי שנדרש.
- ב. לעניין החנייה, כפי שהיה עד היום לפני פרוץ הסכסוך, הנתבעים לא יקפידו עם התובעת, ככל שמדובר בפלישה של צמיג רכבה של התובעת לשטח הצמדה טז'.
- ג. התובעת רשאית להסיר את גדר העץ המפרידה כיום בין הצמדות טז' ו-לה' לבין הצמדה כו'.
- ד. המחלוקת בעניין שוחת הביוב, תוכרע על יסוד טיעוני הצדדים בכתב.
- ה. ימונה מודד לצורך בירור טענת התובעת לפלישת הנתבעים לשטח הצמדה כד', בשלב זה יישאו הצדדים במשותף במימון שכר המודד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. בהתאם להסכמת הצדדים הוריתי בתאריך 06.12.2022 על מינויו של **המודד דורון כנען** (להלן – **המומחה או המודד**) לצורך הגשת חוות דעת במחלוקת בעניין הגדר.
7. חוות דעת המודד הוגשה לתיק בתאריך 22.01.23 (להלן – **חוות הדעת**), וצורף לה תשריט המסומן 3301 – 47M (להלן – **התשריט או תשריט המודד**). בחוות דעתו קבע המודד כי הגדר עוברת בקו הגבול שבין ההצמדות ואינה פולשת לשטחה של התובעת.
8. בהחלטה מיום 29.01.23 (בשוגג צוין 19.09.22), הוריתי לצדדים להודיע עד ליום 05.02.23 האם בכוונתם לחקור את המומחה על חוות דעתו. לבקשת התובעת, ניתנה לה ארכה בת 15 יום. בתאריך 01.03.23, ובהעדר תגובה מצדה, ניתן צו לסיכומים.
9. ביום 02.03.23 הוגשה בקשת התובעת לחקור את המומחה; בבקשתה הסבירה כי עקב טעות משרדית, לא נשלחה הודעתה במועד שנקבע. על אף שלא הוגשה כל בקשה להארכת מועד והגם שבקשת התובעת לא נתמכה בתצהיר, נעתרתי לבקשה ונקבע לדיון לחקירת המודד ע"י התובעת.
10. בדיון שהתקיים בתאריך 30.04.23 נחקר המודד על חוות דעתו. בתום ישיבה זו, ניתן צו להגשת סיכומים בשאלת הגדר, שוחת הביוב והוצאות ההליך. סיכומי הצדדים הוגשו לתיק; מטעמי יעילות, פירוט טענות הצדדים בסיכומיהם יובא בדיון שלהלן.

דיון והכרעה

התביעה להסטת גדר העץ מערבה אל תוך הצמדה לו' של הנתבעים

11. כאמור, בהתאם להסכמת הצדדים הוריתי על מינויו של מודד לצורך בירור המחלוקת ביחס לגדר.
12. בהחלטת המינוי שניתנה ביום 6.12.22 התבקש המודד לחוות דעתו, האם הגדר המוצבת היום לאורך שטח הצמדה לו' שבבעלות הנתבעים פולשת לתוך שטח הצמדה כד' של התובעת, באופן שמקטין את שטח הצמדה כד'? במילים אחרות, האם יש במיקום הגדר נכון להיום, סיפוח של חלק משטח הצמדה כד' לשטח הצמדה לו' של הנתבעים?



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במצב של פלישה כאמור, התבקש המודד לסמן על גבי מפה מיצבית את שטח הפלישה וכן לציין מהו שטח הפלישה. עוד התבקש המודד, לסמן בשטח את המקום שבו אמור לעבור הגבול בין שתי ההצמדות.

13. חוות דעת המודד נערכה על סמך תשריט הבית המשותף (להלן – **תשריט הבית המשותף**), צו רישום בית משותף, נתוני פרצלציה סטוטורית מהמרכז למיפוי ישראל ומדידות שערך המודד בשטח. בחוות הדעת נקבע כדלקמן:

א. המצב הקיים המדוד בשטח משורטט בצבע שחור על רקע תשריט הבית המשותף.

ב. הגדר מורכבת למעשה משתי גדרות: גדר רשת, מערבית יותר, צבועה בצבע אדום בתשריט (להלן – **גדר הרשת**) וגדר עץ, מעט מזרחית יותר, צבועה בצבע ירוק בתשריט (להלן – **גדר העץ**).

ג. מניתוח תוצאות המדידה עולה שגדר העץ החוצצת בין שתי הצמדות אלה ממוקמת בדיוק על התוואי המפריד בין הצמדות כד' ו-לו' בתשריט הבית המשותף ובחלקה הדרומי אף נסוגה פנימה לתוך שטח הצמדה לו' של הנתבעים.

ד. אין כל פלישה של הגדר הקיימת לתוך שטחי הצמדה כד'.

14. לטובת נוחות הדיון, מובאים להלן החלקים הרלבנטיים מהתשריטים, הסימונים שעליהם הוספו על ידי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



15. הלכה היא, שחוות דעת מומחה שמינה בית המשפט אינה כובלת את שיקול דעתו [ע"א 402/85 מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו, בהעדר סיבה משמעותית ובולטת לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי (נבו 23.4.1990); ע"א 9323/04 מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17 (נבו 23.7.06); 2099/08 עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ (נבו 28.10.10)].

16. לאחר עיון בטענות הצדדים בסיכומיהם ובחינת ממצאי המומחה ועדותו הגעתי למסקנה שחוות הדעת לא נסתרה. בחוות דעתו קבע המומחה באופן חד משמעי שגדר הנתבעים אינה פולשת לשטחה של התובעת, אלא עוברת בגבול ההצמדות. בחקירתו, הבהיר המומחה היטב כיצד הגיע למסקנות חוות דעתו.

טענת התובעת לפגמים בעריכת תשריט המודד

17. בסיכומיה (סעיף 17) מפנה התובעת למחדלים שנפלו לכאורה בחוות דעת המודד, שעניינם בחתימתו על התשריט שלא בהתאם לנוסח הקבוע בטופס 5 שבתוספת השנייה כנדרש בתקנה 79 לתקנות המדידות (מדידות ומיפוי), התשע"ו-2016, וכן בהעדר הצהרה על דרגת דיוק, כנדרש בתקנה 78 לאותן תקנות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. לאחר שבחנתי את חוות הדעת ואת עדותו של המומחה, הגעתי למסקנה שאין בפגמים שעליהם מצביעה התובעת לסתור את ממצאי המודד בחוות דעתו, משמצאתי שרוב הפרטים הנדרשים לפי טופס 5, צוינו על גבי התשריט וחלקם הושלמו על ידי המודד במהלך עדותו. גם הטענה לחוסר בהצהרה על דרגת הדיוק נרפא, בדברים שמסר המודד בעניין זה בעדותו (ראו: עמ' 2 שו' 4, 28-26, 31). יצוין שבסיכומיה התובעת רק הצביעה על הפגמים האמורים, בלי לציין מהי נפקותם ביחס לממצאי חוות הדעת. נפסק ש"על בית המשפט להביא בחשבון את נסיבות המקרה הנדון לפניו, את אופייה וטיבה של הפרת החובה על-ידי המומחה, ואת השפעתה של הפרה זו על תוכן חוות הדעת ומסקנותיה" (רע"א 1834/18 [שירותי בריאות כללית נ' פלונית](#) נבו 03.05.2018). בנסיבות המקרה שלפניי, שוכנעתי שאין מדובר בפגמים שיש בהם להשפיע על תוצאות הבדיקות שערך המודד או להשפיע עליהם, באופן שאינו מאפשר לסמוך על ממצאיו. לפיכך, הטענה נדחת.

טענת התובעת לטעות שנפלה בחוות הדעת בשל אופן ביצוע המדידה

19. בסעיפים 18-19 לסיכומיה, טענה התובעת כי מחוות הדעת עולה שקו הבניין שמדד המומחה, הונח "בטעות", בסטייה מקו הבניין לפי תשריט הבית המשותף וכי טעות זו בשיקוף, הביאה "לסטייה ניכרת ולמסקנותיו השגויות של המומחה". יש לדחות טענה זו, ויחד איתה את הטענה, שהמודד הודה לכאורה בטעות זו.

20. בעניין זה העיד המומחה כי לאחר שביצע מדידה ראשונה בשטח, התברר לו שתשריט הבית המשותף אינו משקף את הבנוי בפועל; משכך, יצא לשטח וערך מדידה נוספת. את המצב הקיים, סימן המודד בצבע שחור בתשריט שערך.

21. מעיון בתשריט המודד, עולה התאמה בין מיקומה של דירת התובעת בשטח לבין מיקומה בתשריט הבית המשותף. לא כך הוא ביחס לדירת הנתבעים. מתשריט המודד עולה שתשריט הבית המשותף מדגים את דירת הנתבעים בסטייה מזרחה, ממיקומה בפועל. על ממצאים אלו חזר המודד בעדותו, והסביר כי מהמדידות שערך שוכנע שדירת הנתבעים אינה יושבת במיקומה לפי תשריט הבית המשותף. זאת בשונה מדירת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת, הבנויה בדיוק בהתאם למיקומה על פי תשריט הבית המשותף (עמ' 3 שו' 15-12, 20-19).

22. שוכנעתי שאין מדובר בטעות בעבודת המודד, כפי שטענה התובעת, אלא מהעובדה שתשריט הבית המשותף אינו משקף באופן מלא את המצב בשטח. בחקירתו הבהיר המודד, שאם תשריט הבית המשותף יונח על גבי התשריט שערך "קו בניין על קו בניין" אכן תיראה פלישה, "אך זה לא יהיה נכון" (שם, עמ' 5 שו' 16). תשובה זו של המודד תואמת ונובעת מקביעתו שדירת הנתבעים אינה "יושבת במקומה", על פי תשריט הבית המשותף, ואין בה להוכיח הודאה של המודד בטעות, כטענת התובעת בסיכומיה.

23. בחקירתו, הבהיר המודד כי במצב דברים שבו מצא כי מיקומה של דירת התובעת בפועל, תואם את מיקומה לפי תשריט הבית המשותף, שימשה עבורו דירת התובעת נקודת ייחוס לביצוע המדידה הנדרשת, כדי לקבוע האם הגדר פולשת לשטח ההצמדה או לא (עמ' 3 שו' 20-19; עמ' 4 שו' 16-15).

24. יש לדחות את טענת התובעת בסיכומיה, לפגם לכאורה שנפל בעבודת המודד, בכך שבתשריט "ביטא רק את קו הבניין המזרחי בו מצויה דירת הנתבעים ואת הגבול שבין ההצמדות שבמחלוקת", ולא התייחס "לכלל שטח המגרש" (סעיפים 11-13). בניגוד לנטען, מתשריט המודד עולה כי בוצעו על ידו מדידות בחלק המזרחי של החלקה, מגבול החלקה המזרחי ועד לקו הבניין (המזרחי והדרומי) של דירת הנתבעים. מעבר לכך, המודד העיד באופן מפורש כי בהימצא ההתאמה בין תשריט הבית המשותף למצב בשטח, ביחס לדירת התובעת, שימשה לו זו נקודת ייחוס למדידת שטח ההצמדה וגבולותיה, ובדרך זו הגיע למסקנה שהגדר הוקמה בדיוק בגבול שבין ההצמדות (עמ' 3 שו' 20-19; עמ' 4 שו' 16-15). שוכנעתי מהסברו של המודד כי לצורך מתן חוות דעת במחלוקת כפי שהוגדרה בהחלטת המינוי, לא נדרשו מדידות נוספות מעבר לכך (עמ' 3 שו' 26-27); ומסקנתו החד משמעית של המודד, כי הגדר לא פולשת לשטחה של התובעת, מקובלת עליי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בשולי הדברים יוער, בסיכומיה מכנה התובעת את קביעת המודד בדבר אי התאמה בין תשריט הבית המשותף למצב בשטח כ"תירוץ" שהועלה על ידו בשלב מאוחר בעדותו, לכאורה רק לאחר שעומת עם "טעות" שעשה, ואף "הודה" כי טענה – אין ממש בטענה ויש לדחותה. קביעת המומחה להעדר התאמה כאמור מוצאת ביטוי בתשריט שהגיש. המומחה אף העיד על אי התאמה זו, בחקירתו הנגדית בהזדמנות הראשונה, כשנשאל בעניין זה.

טענות נוספות שהעלתה התובעת בסיכומיה

26. בסעיף 15 לסיכומיה טענה התובעת כי ממצאי חוות הדעת סותרים את הודאתם המפורשת של הנתבעים – הטענה נדחית. משהוסכם בין הצדדים שהמחלוקת בעניין הגדר תוכרע על פי חוות דעת המודד שמונה, אין להידרש לטענה; למרות זאת אציין כי לא שוכנעתי בקיומה של סתירה כנטען, בשים לב לעובדה שהסכמת הנתבעים בדיון המקדמי, ניתנה לגבי גדר אחרת, בצד הדרומי של החלקה (ראו סעיף 5.5 ג. לעיל).

27. בסעיף 16 לסיכומיה טענה התובעת כי לפי תשריט הבית המשותף הגבול המזרחי של הצמדה לוי הוא המשך של הגבול המזרחי של הצמדה לגי; בעוד שבשטח ניתן להבחין בבליטה של הגדר, כפי שעולה מהתמונות שצורפו כנספח ט' לכתב התביעה. יש לדחות את הטענה. גם בעניין זה, העיד המומחה כי תשריט הבית המשותף אינו משקף את המצב בשטח, בציינו ש"בפועל זה נמצא פה", והצבעתו על הנקודה בתשריט שערך, שמדגימה את הבליטה של גדר העץ (עדות המודד בעמ' 5 שו' 9, וכן את ה- "X" שסומן על גבי נספח ת/1, בהתאם להצבעת המודד בעדותו - ראו "X" שסומן על גבי תשריט המודד בסעיף 14 לעיל).

28. לסיכום, התובעת לא סתרה את ממצאי המודד, ומשכך יש לקבוע שגדר העץ המזרחית עוברת בקו הגבול שבין שתי ההצמדות, ואינה פולשת לשטח הצמדה כד' של התובעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה להעתקת שוחת הביוב לשטחם של הנתבעים

29. בכתב התביעה טענה התובעת שהנתבעים העתיקו שוחת ביוב שהייתה בחצרם, לשטח הפרטי; ובכך הקטינו את שטח הצמדה כו' שבבעלותה. בניסיון לבסס טענתה, הגישה התובעת תמונות של שוחת הביוב (נספח יא' לכתב התביעה), ובסיכומיה טענה כי מהתמונות ניכר שמדובר בעבודה מאוחרת לבניית הבית המשותף.

30. מנגד טענו הנתבעים כי מעולם לא הסיטו שוחת ביוב מחצרם, ובפועל ישנן שתי שוחות ביוב בשטחם הפרטי. לטענת הנתבעים, התובעת לא הביאה ראיות להוכחת טענתה.

31. גם בעניין זה, מצאתי שיש לקבל את עמדת הנתבעים. הנטל להוכיח במאזן ההסתברויות את העתקת השוחה מחצר הנתבעים כאמור, חל על התובעת. אין בתמונות שהוגשו לתיק להרים את נטל ההוכחה, משלא ניתן להסיק מאלו כי השוחה הועתקה ממקום כלשהו ולא הייתה שם מלכתחילה. גם אם אצא מנקודת הנחה שהשוחה הועתקה למיקומה הנוכחי ממקום אחר, אין בחומר שלפניי לבסס את טענת התובעת, שהשוחה הייתה בשטחם של הנתבעים, וכי הועתקה משם לחצרה של התובעת על ידי הנתבעים או אחר מטעמם.

32. יש לקבוע שהתובעת לא עמדה בנטל ההוכחה ואני מורה על דחיית התביעה בעניין זה.

הוצאות ההליך

33. תקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן – **התקנות**) קובעת כברירת מחדל, שבתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור.

34. הובהר בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי היא נקודת מוצא בלבד, ויש להכפיף לאמות מידה של סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [ראו: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת (שותפות מוגבלת) נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, נצרת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/233/2022

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עילית, פ"ד (1) 600, 618 (2005). תקנה 153(ג) לתקנות מורה שלצורך קביעת סכום ההוצאות, יילקחו בחשבון בין היתר, הדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, מורכבות ההליך, השקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו וסכום ההוצאות שהתבקש. בתקנה 155 לתקנות נקבע כי "בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך".

35. לאחר שנתתי דעתי בין היתר להתנהלות הצדדים, ליחס שבין הסעדים שהתבקשו לבין הסעדים שנפסקו, לממצאי המומחה שמונה ולרוחב היריעה שפרש כל אחד מהצדדים, מצאתי לחייב את התובעת בתשלום הוצאות הנתבעים בסך 3,919 ₪ בגין חלקם היחסי בשכר המומחה ובשכ"ט עו"ד, כמבוקש בסעיפים ד(5) ו-ד(6) לסיכומיהם. יתר הרכיבים המפורטים בסעיפים ד(1)-ד(4), ד(7), ד(11) טעונים בירור והכרעה, ואני מורה על מחיקתם. רכיבים ד(8)-ד(9) נדחים בהעדר אסמכתאות.

סוף דבר

36. אני מורה על דחיית התביעה להסטת גדר העץ משהוכח לפניי שהיא עוברת בקו הגבול של ההצמדות, ואינה פולשת לשטח התובעת. כמו כן, אני מורה על דחיית התביעה לסילוק שוחת הביוב משטחה של התובעת, משלא הורם נטל ההוכחה בעניין זה.

37. התובעת תשלם לנתבעים הוצאות משפט בסך 3,919 ₪ בתוך 30 יום, שאם לא כן תישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, כ"ג חשוון תשפ"ד, 07 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

עִינָת מִיָּדוֹן בָּלוּם
מפקחת על רישום מקרקעין